

A Matadi, le 12/05/2026

N/Réf : 016 /112.81.71.1/2026



Copie pour information :

- ✓ - Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle
Kinshasa/Gombe
- Monsieur le Gouverneur de Province du Kongo Central
- Monsieur le Vice-Gouverneur de Province du Kongo Central
(Tous) à Matadi

**Fonds de Promotion culturelle
Coordination Provincial du Kongo Central
MATADI/ KONGO CENTRAL**

A l'attention de M. Adolphe YIMBU THUBI, Coordonnateur Provincial,

Objet : Réponse à la Feuille d'observation n°011/FPC/CPKC/2026

Réf. : Votre courrier n°017/FPC/CPKOC/2026

Monsieur le Coordonnateur Provincial,

Nous accusons réception de votre correspondance nous transmettant la Feuille d'observation n°011/FPC/CPKC/2026 relative à la redevance due au Fonds de Promotion Culturelle (FPC) au titre des exercices 2025 et 2026.

Après examen attentif de ladite feuille d'observation ainsi que des textes réglementaires applicables, nous avons l'honneur de vous soumettre les observations suivantes :

En premier lieu, il ressort de l'arrêté ministériel n°029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 avril 2012 fixant les modalités de perception de ladite redevance que, conformément à son article 4, la redevance ad valorem est assise sur les opérations, activités ou supports présentant un caractère culturel, artistique ou assimilé, en lien avec la production, la diffusion ou l'exploitation d'œuvres ou de services culturels.

L'article 5 du même arrêté précise les catégories d'activités et de supports concernés, notamment ceux relevant de la communication publicitaire à vocation culturelle ou artistique, ainsi que les exploitations commerciales directement liées à la diffusion de contenus culturels.

Or, les logos apposés sur les véhicules de notre société ont pour seule finalité l'identification commerciale et logistique de nos biens d'exploitation. Ils ne constituent ni un support de diffusion d'œuvres culturelles, ni un vecteur de promotion artistique au sens des dispositions précitées.

Par ailleurs, l'article 5 du même arrêté prévoit expressément que ne sont pas concernées les prestations publicitaires relatives aux éléments d'identification obligatoire, notamment la dénomination ou raison sociale, le numéro de registre de commerce et l'identification nationale. Dès lors, les éléments de simple identification de l'entreprise ou de localisation de ses installations ne sauraient être assimilés à des prestations publicitaires taxables au sens dudit texte.

S'agissant plus particulièrement du poste intitulé « signe graphique » repris dans votre feuille d'observation, notre société n'exploite aucun signe graphique publicitaire taxable.

En deuxième lieu, les articles 14 et 15 de l'arrêté n°029/CAB/MIN/CA/2012 définissent respectivement le prestataire de publicité et le bénéficiaire de publicité, conformément à ce qui avait été prévu par l'arrêté ministériel n°015/CAB/MIN/CA/2012 en son article premier.

L'article 14 vise les personnes intervenant dans le processus de production de la publicité, notamment les artistes, agences-conseils en publicité, agences de publicité, agents de publicité et médias. ConnexAfrica n'exerce aucune de ces activités et ne saurait donc être qualifiée de prestataire de publicité au sens dudit texte.

De même, l'article 15 vise le bénéficiaire de publicité, c'est-à-dire la personne physique ou morale au profit de qui une publicité est produite. Or, en l'espèce, aucune prestation publicitaire taxable n'a été produite pour le compte de ConnexAfrica au sens de l'arrêté précité. Il s'ensuit que ConnexAfrica ne relève pas, en l'espèce, des catégories visées aux articles 14 et 15 susmentionnés.

En troisième lieu, s'agissant des autres postes repris dans votre redressement, à savoir les engins roulants, les impressions publicitaires sur tout support telles que bâches, containers, papiers à en-tête et brochures, ainsi que la publicité murale, nous rappelons que ces supports sont déjà assimilés à la taxe sur la publicité relevant du ministère provincial compétent en matière de culture et arts. Ils ne peuvent, dans ce cas, faire l'objet d'une seconde réclamation au titre de la redevance du FPC, sauf à méconnaître le principe de Non bis in Idem.

Au regard de ce qui précède, nous sollicitons de rapporter votre feuille d'observation car celle-ci n'étant pas fondée ni en droit ni en fait.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Coordonnateur Provincial, l'expression de notre considération distinguée.

Michaël LAUWERS
Area Manager


Bruno OUDART
Directeur Général

